

1026210-41.2018.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit - grifado).

Desta forma, não há que se falar em hipossuficiência da autora ou na inversão do ônus da prova em razão da natureza da relação entre as partes.

Pois bem.

Por determinação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026210-41.2018.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026210-41.2018.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente:

Luiz Antonio Ramalho

Requerido:

Jolete Tecnologia em Pavimentos Especiais Eireli e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por LUÍS ANTÔNIO RAMALHO contra JOLETE TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI, ÚNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA e C.A. JEREISSATI ME (MAIS FÁCIL ASFALTO) visando a rescisão do contrato de franquia pactuado entre as partes, por culpa dos réus, com o "reconhecimento do grupo econômico entre os Requeridos Único, Jolete e C.A. Jereissati ME, condenando todos solidariamente ao cumprimento das condenações impostas", a condenação destes ao pagamento da multa contratual (fls. 01/26 e 258), em que JOLETE propôs reconvenção visando a rescisão do contrato de franquia por culpa do autor e de T.A.L. Soluções Asfálticas Ltda Epp, com a condenação destes ao pagamento "do saldo do preço do contrato de franquia no importe de R\$ 12.568,81" e à "apresentação dos relatórios contábeis e fiscais da unidade franqueada e compelido a efetivar os pagamentos dos

royalties devidos à reconvincente (5% dos valores das receitas) desde a data da entrega da usina de asfalto (02/02/2018)", com a declaração de validade da obrigação de não-concorrência e a condenação do autor-reconvindo ao cumprimento da referida obrigação (fls. 482/501), autuada sob o nº 1098690-14.2018.8.26.0100 e já extinta nos termos do art. 485, IV, do CPC (fls. 1.127).

Alega a parte autora, em síntese, que, em 29/08/2017, o autor e JOLETE pactuaram contrato de franquia que tinha por objeto a constituição de unidade franqueada da rede "Único Asfaltos", visando a produção e comercialização de massa asfáltica, no município de Nova Odessa/SP; e que há vícios e inadimplementos contratuais aptos a configurar a rescisão do contrato por culpa das rés, bem como a condenação destas ao pagamento da multa contratual. Nesse sentido, alega o autor que, nos termos do contrato pactuado, se obrigou a adquirir a "Usina Cayman"; que adimpliu as duas primeiras parcelas do preço pactuado pelo negócio, nos valores de R\$ 180.000,00 e de R\$ 160.000,00; que, ademais, foi dada "como uma 'espécie de garantia' no cumprimento da 2ª parcela (...) e na 3ª parcela (...), um veículo Volvo XC60 3.0T AWD, 2009/2010, cor Prata, Placa: EAW-7181, Renavam: 00164360662, Chassi: YV1DZ9956A2058218, veículo alienado ao Banco Itaú, de propriedade do Requerente"; e que haveria débito pertinente à terceira parcela, originalmente fixada no valor de R\$ 30.000,00, pois, após o pagamento das duas primeiras parcelas do preço ajustado, o autor "recebeu sua Usina de asfalto", porém com peças faltantes cujo valor seria objeto de abatimento, restando "um saldo devedor de R\$ 11.260,00". Alega, ainda, que "a Usina necessita de inúmeras outras peças para garantir início de produção, produção da quantidade prometida por hora e, o mais importante segurança de trabalho, uma vez que a usina não atende as normas regulamentadoras de segurança"; que, além da entrega da usina incompleta, a franqueadora também inadimpliu suas obrigações quanto à prestação de serviços de suporte operacional, treinamento e transferência de know-how e "Implementação chave na mão"; que, por tais vícios, não foi feito o pagamento do saldo devedor da terceira parcela do preço, por entender que o valor necessário para pôr a usina em funcionamento seria muito maior que o informado; e que, nesse contexto, C.A. JEREISSATI "não efetuou a devolução do veículo dado em garantia", ocasionando o ajuizamento da ação. Alega, ademais, que há grupo econômico e confusão patrimonial entre as corrés, justificando a responsabilização solidária entre estas; que ÚNICO era originalmente a franqueadora e, "com o passar de pouco mais de 1 (um) ano, em decorrência do aumento das dívidas e demandas judiciais, (...) passou a celebrar contratos (...) [por meio] da Requerida Jolete"; que JOLETE e ÚNICO têm o mesmo endereço e título de estabelecimento (nome fantasia); que a usina que foi objeto da avença foi transferida por ÚNICO; que C.A. JEREISSATI ME "foi intermediador na negociação para que o Requerente adquirisse a Franquia de Asfalto, assinando todos os documentos como testemunha, bem como o mesmo foi sócio fundador da Requerida ÚNICO"; que C.A. JEREISSATI é usado pelas demais rés "para efetuar algumas movimentações financeiras, referente ao pagamento de taxa de franquia, pagamento da usina, royalti, etc"; que o título de estabelecimento de C.A. JEREISSATI ("Mais Fácil Asfalto") se refere à "massa asfáltica que as Requeridas afirmam ser o grande diferencial da Franquia, uma vez que a MAIS FÁCIL ASFALTOS foi o desenvolvimento de um composto químico que controla a cura da mistura asfáltica onde, embora seja usinada a quente, pode ser aplicada a frio. A possibilidade de retardar a cura do produto viabiliza o processo de estocagem e, conseqüentemente, a comercialização mediante demanda - tanto para as grandes cidades, quanto para as regiões mais remotas do Brasil."; e que a confusão entre as três empresas tem "a finalidade de esconder patrimônio e fraudar direito de outrem". Alega, por fim, que "a Requerida Único possui 126 (cento e vinte e seis) protestos, no valor de R\$ 1.590.600,90 (um milhão quinhentos e noventa mil e seiscentos reais e noventa centavos), 6 (seis) cheques sem fundo, 189 (cento e oitenta e nove) anotações junto ao SERASA e 4 (quatro) ações judiciais, no valor de R\$ 425.555,93 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), perfazendo o montante de R\$ 2.016.075,90 (dois milhões, cento e dezesseis reais e noventa centavos), de dívida consolidada registrada"; e que "em momento algum a FRANQUIA,

no momento da contratação, mencionou tais problemas financeiros e jurídicos, além de outros que serão demonstrados", que "as informações vinculadas na COF - Circular de Oferta de Franquia, por meio da qual as Requeridas prometeram inovações tecnológicas, exclusividade de território, alta lucratividade e baixa complexidade operacional, não correspondem à realidade"; que as tecnologias de que as rés alegaram ser proprietárias exclusivas são, na verdade, de domínio público e são vendidos pela própria fornecedora da ÚNICO a outras empresas; que as rés falsificaram "a Ficha de Informação de Segurança de produto Químico (FISPQ)", posto que assinada por pessoa que não possui o registro indicado junto ao Conselho Regional de Química da IV Região; que a referida ficha "é cópia da FISPQ emitida pela Homy Indústria e Comércio de Produtos Químicos⁷, que iniciou as suas atividades 30 (trinta) anos antes da Requerida Único"; que as rés informaram que "a operação era de baixa complexidade", porém pelo contrário, "a operação é de extrema complexidade"; que as rés informaram erroneamente "que a usina necessitava de um galpão fechado. Porém, a operação produz uma quantidade enorme de fumaça, provocando intoxicação de funcionários e de meio ambiente, além de impossibilitar a obtenção de licenças ambientais e alvarás de funcionamento na região do município de Nova Odessa/SP"; que, em razão do inadimplemento das obrigações da franqueadora, até o ajuizamento da ação o autor nada conseguiu produzir; que as rés "não possuíam estudos técnicos e laudos técnicos de normatização do asfalto, de poluição da usina e demais documentos necessários para implementação, obtenção de licenças e comercialização de asfaltos, documentos essenciais ao negócio da franquia"; que as rés fomentaram o descumprimento das cláusulas de exclusividade territorial e a concorrência desleal entre seus próprios franqueados; e que estão presentes no feito os requisitos para a inversão do ônus da prova.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 27/252).

O D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 53/254) e o processo foi redistribuído.

Após a determinação de fls. 255, houve a emenda à petição inicial (fls. 258).

Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 267/269).

Houve a citação (fls. 320, 321 e 322).

Houve a citação do corréu-reconvinte WAGNER (fls. 151).

Por ocasião da resposta (fls. 323/363), foi alegada, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de ÚNICO e C.A. JEREISSATI. No mérito, foi alegado, em síntese, que inexistente grupo econômico entre as corrés; que "a venda de equipamentos, com a devida emissão de Nota Fiscal pela empresa ÚNICO TECNOLOGIA, de CNPJ 13.998.492/0001-06 ao requerente, se deu porque os maquinários lhe pertenciam e foram por ela endereçados e entregues ao demandante"; que "os valores decorrentes da negociação dos maquinários foram quitados pela JOLETE TECNOLOGIA, à empresa ÚNICO TECNOLOGIA"; que "os valores decorrentes da negociação dos maquinários foram quitados pela JOLETE TECNOLOGIA, à empresa ÚNICO TECNOLOGIA"; que C.A. JEREISSATI apenas assinou o contrato de franquia como testemunha; que, "[n]a data de assinatura do contrato de franquia e da aquisição dos equipamentos, o requerente entregou para a demandada JOLETE a posse do veículo I/VOLVO XC60 3.0T AWD, fabricação 2009, Modelo 2010, placa EAW-7181-SP, chassi YV1DZ9956A2058218, RENAVAL 00164360662, gasolina, cor prata, pelo preço de R\$ 60.000,00", em pagamento à segunda parcela do preço ajustado pelo negócio; que o referido veículo "foi vendido ao Sr. Carlos Alberto Jereissati pelo mesmo preço"; e que, "além de franqueado, o Sr. Carlos Jereissati é um colaborador da rede de franquias e como tal representa os interesses na qualidade de engenheiro e responsável técnico, situação essa que não faz dele um dirigente ou administrador da franqueadora". Foi alegado, ademais,

que não houve o inadimplemento de obrigações da franqueadora; que a implementação da usina asfáltica não foi concluída porque o autor deixou de responder a contatos por e-mail; que não foram prestadas informações falsas na circular de oferta de franquia; que o FISPQ do aditivo químico não foi falsificado.

A contestação foi instruída com documentos (fls. 364/478).

Houve também reconvenção movida pela corré JOLETE (fls. 482/501), instruída com documentos (fls. 502/894).

Houve réplica à contestação da ação (fls. 911/921) e contestação à reconvenção (fls. 930/934), instruídos com documentos (fls. 922/929 e 935/963).

Houve réplica à contestação da reconvenção (fls. 969/973).

As partes especificaram provas (fls. 909/910, 964/965).

Houve a renúncia do patrono das corrés (fls. 974/975, 976/979, 980/981).

Houve nova manifestação do autor postulando tutela de urgência incidental (fls. 998/1.005), instruída com documentos (fls. 1.006/1.049), o pedido foi indeferido (fls. 1.050/1.051) e, após manifestação informando a interposição de agravo de instrumento (fls. 1.057), instruída com documentos (fls. 1.058/1.068), a decisão foi mantida (fls. 1.069), sobrevivendo o v. acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 1.106/1.121).

Houve novas manifestações da autora e determinações (fls. 1.075/1.076, 1.077, 1.079).

Foi regularizada a representação de C.A. JEREISSATI (fls. 1.091 e 1.092/1.093), sendo a segunda manifestação instruída com documentos (fls. 1.094/1.097).

Houve novas determinações e manifestação do autor (fls. 1.099, 1.122, 1.125/1.126), sobrevivendo a decisão que julgou extinta a reconvenção autuada sob o nº 1098690-14.2018.8.26.0100, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e decretou a revelia das corrés ÚNICO e JOLETE quanto à ação.

Houve novas determinações e manifestações das partes (fls. 1.127, 1.131, 1.145/1.147, 1.148, 1.152, 1.155 e 1.156).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I e II, do CPC), na medida em que configurada a revelia de JOLETE e ÚNICO e que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

A propósito, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva de C.A. JEREISSATI e ÚNICO em razão da alegada inexistência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as corrés, ressaltando-se que também será analisada essa preliminar com relação a ÚNICO, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Acerca da existência de “grupo econômico” e de confusão patrimonial entre as corrés, em suas razões, o autor alegou que ÚNICO era originalmente a franqueadora e, “com o passar de pouco mais de 1 (um) ano, em decorrência do aumento das dívidas

e demandas judiciais, (...) passou a celebrar contratos (...) [por meio] da Requerida Jolete”; que JOLETE e ÚNICO têm o mesmo endereço e título de estabelecimento (nome fantasia); que a usina que foi objeto da avença foi transferida por ÚNICO; que C.A. JEREISSATI ME “foi intermediador na negociação para que o Requerente adquirisse a Franquia de Asfalto, assinando todos os documentos como testemunha, bem como o mesmo foi sócio fundador da Requerida ÚNICO”; que C.A. JEREISSATI é usado pelas demais rés “para efetuar algumas movimentações financeiras, referente ao pagamento de taxa de franquia, pagamento da usina, royals, etc”; que o título de estabelecimento de C.A. JEREISSATI (“Mais Fácil Asfalto”) se refere à “massa asfáltica que as Requeridas afirmam ser o grande diferencial da Franquia, uma vez que a MAIS FÁCIL ASFALTOS foi o desenvolvimento de um composto químico que controla a cura da mistura asfáltica onde, embora seja usinada a quente, pode ser aplicada a frio. A possibilidade de retardar a cura do produto viabiliza o processo de estocagem e, conseqüentemente, a comercialização mediante demanda – tanto para as grandes cidades, quanto para as regiões mais remotas do Brasil.”; e que a confusão entre as três empresas tem “a finalidade de esconder patrimônio e fraudar direito de outrem”.

Por sua vez, a parte ré alegou que inexistente grupo econômico entre as corrés; que “a venda de equipamentos, com a devida emissão de Nota Fiscal pela empresa ÚNICO TECNOLOGIA, de CNPJ 13.998.492/0001-06 ao requerente, se deu porque os maquinários lhe pertenciam e foram por ela endereçados e entregues ao demandante”; que “os valores decorrentes da negociação dos maquinários foram quitados pela JOLETE TECNOLOGIA, à empresa ÚNICO TECNOLOGIA”; que “os valores decorrentes da negociação dos maquinários foram quitados pela JOLETE TECNOLOGIA, à empresa ÚNICO TECNOLOGIA”; que C.A. JEREISSATI apenas assinou o contrato de franquia como testemunha; que, “[n]a data de assinatura do contrato de franquia e da aquisição dos equipamentos, o requerente entregou para a demandada JOLETE a posse do veículo I/VOLVO XC60 3.0T AWD, fabricação 2009, Modelo 2010, placa EAW-7181-SP, chassi YV1DZ9956A2058218, RENAVAL 00164360662, gasolina, cor prata, pelo preço de R\$ 60.000,00”, em pagamento à segunda parcela do preço ajustado pelo negócio; que o referido veículo “foi vendido ao Sr. Carlos Alberto Jereissati pelo mesmo preço”; e que, “além de franqueado, o Sr. Carlos Jereissati é um colaborador da rede de franquias e como tal representa os interesses na qualidade de engenheiro e responsável técnico, situação essa que não faz dele um dirigente ou administrador da franqueadora”.

Porém, em que pese a relevância das alegações de defesa, o autor trouxe robustas evidências da existência do “grupo econômico” na forma alegada e da confusão patrimonial entre as sociedades corrés, de modo a justificar a procedência da pretensão autoral quanto à desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias e de C.A. JEREISSATI ME, para que sejam considerados solidariamente responsáveis.

Nesse sentido, ressalta-se que o autor e a própria parte ré apresentaram documentos que comprovam que ÚNICO era originalmente a franqueadora da rede de franquias que foi objeto do negócio entre as partes (fls. 79/125 e 411/449, dentre outros).

E a documentação apresentada também comprova que ÚNICO veio posteriormente a ser substituída como franqueadora por JOLETE, a qual foi constituída no mesmo endereço e passou a usar “Único Asfaltos” como título de estabelecimento (fls. 34/72, 73/78 e 132, dentre outros), ressaltando-se que a parte ré não trouxe aos autos qualquer tipo de evidência de que tal sucessão tenha sido lícitamente formalizada perante os franqueados, ou mesmo uma justificativa para sua ocorrência.

Por outro lado, o autor apresentou documentação que indica que ÚNICO está inscrita em cadastros de proteção ao crédito em razão de diversos protestos, com débitos em valor total superior a R\$ 1.700.000,00 (fls. 150/152).

E, embora o contrato do autor tenha sido pactuado com JOLETE, a emissão da nota

fiscal eletrônica de remessa da usina de asfalto que foi objeto central da avença foi feita por ÚNICO (fls. 169).

Nesse sentido, a parte ré alegou que “a venda de equipamentos, com a devida emissão de Nota Fiscal pela empresa ÚNICO TECNOLOGIA, de CNPJ 13.998.492/0001-06 ao requerente, se deu porque os maquinários lhe pertenciam e foram por ela endereçados e entregues ao demandante” e que a quitação dos valores estaria comprovada pelo recibo de fls. 450, este documento foi produzido unilateralmente pela parte e está desacompanhado de qualquer outra prova de que houve efetiva movimentação de recursos financeiros entre as corrés, como seria esperado na transferência de bem de capital com valor tão vultoso.

Ademais, a despeito da evidência dos inúmeros débitos de ÚNICO e de que esta lhe transferiu diretamente a usina asfáltica que foi objeto do contrato de franquia, o autor demonstrou que significativa parcela do pagamento do preço ajustado pelo negócio foi feito à terceira Thaís Alcaide Castiglioni, sócia de JOLETE (fls. 170/174), bem como a C.A. JEREISSATI ME, mediante o pagamento de duplicatas cedidas por este à terceira Tetrafac Fomento Mercantil Ltda (fls. 177/182), inexistindo nos autos qualquer justificativa para tais operações.

Chama a atenção, também, a participação de Carlos Alberto Jereissati como sócio fundador de JOLETE, em que pese tenha havido sua retirada da referida sociedade poucos meses após a constituição (fls. 133/134), e a alegada venda do veículo “I/VOLVO XC60 3.0T AWD, fabricação 2009, Modelo 2010, placa EAW-7181-SP, chassi YV1DZ9956A2058218, RENAVAL 00164360662, gasolina, cor prata, pelo preço de R\$ 60.000,00” pactuada entre C.A. JEREISSATI e JOLETE, tendo em vista que o pagamento do preço ajustado pelo bem também apenas foi comprovado por recibo unilateralmente produzido e desacompanhado de outras provas da efetiva movimentação financeira dos recursos financeiros.

Destarte, está suficientemente caracterizada a existência do grupo econômico e a ocorrência de confusão patrimonial entre JOLETE, ÚNICO e C.A. JEREISSATI, sendo portanto procedente o pleito do autor pela desconsideração da personalidade jurídica destas para sua responsabilização solidária.

Superada tal questão, ressalto que o presente feito será analisado à luz da Lei nº 8.955/94, posto que o contrato de franquia foi pactuado entre as partes na vigência da referida norma, posteriormente revogada pela Lei nº 13.966/2019, de 26 de dezembro de 2019.

Outrossim, é importante estabelecer a premissa que orientará a análise: o negócio jurídico celebrado entre as partes é empresarial, e não de consumo.

Sendo a franquia um contrato empresarial, é presumido o relativo equilíbrio entre franqueador e franqueado, que são, ou deveriam ser, minimamente preparados e acostumados às práticas mercantis.

Nesse contexto, a manifestação livre e voluntária da vontade por ocasião da contratação tem especial importância, na medida em que, em regra, as obrigações assumidas devem ser cumpridas.

Como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que “A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas” (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o pacta sunt servanda, a Professora aponta que “Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes

creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamento oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit - grifado).

Desta forma, não há que se falar em hipossuficiência da autora ou na inversão do ônus da prova em razão da natureza da relação entre as partes.

Pois bem.

Por determinação do art. 2º da Lei nº 8.955/94, "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181).

No caso dos autos, é incontroverso que, em 29/08/2017, as partes pactuaram contrato de franquia que tinha por objeto a constituição de unidade franqueada da rede "Único Asfaltos", visando a produção e comercialização de massa asfáltica, no município de Nova Odessa/SP; e foi suficientemente demonstrado que há vícios e inadimplementos contratuais aptos a configurar a rescisão do contrato por culpa da parte ré, com sua condenação ao pagamento da multa contratual.

Nesse sentido, o autor alega que a franqueadora em momento algum prestou serviços de suporte operacional, treinamento e transferência de know-how, e não realizou a "Implementação chave na mão" da usina asfáltica que foi objeto da avença, de sorte que esta nunca produziu.

E o contrato pactuado entre as partes estipulou cronograma de implementação estimando prazo total em 12 semanas (fls. 71), e que o negócio entrou em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 10 anos (cláusula 4.1 - fls. 44).

Em outros termos, nos termos do contrato, a "implementação chave na mão" deveria ter sido iniciada em setembro de 2017 e encerrada até meados de novembro ou dezembro do mesmo ano - o que não ocorreu.

Nesse sentido, em sua defesa, a parte ré se limitou a alegar que a implementação não ocorreu porque o autor teria deixado de responder a contato por e-mail, porém o referido e-mail é datado de 09/04/2018 (fls. 456/459), ou seja, muito após o termo final do prazo pactuado para o cumprimento da obrigação.

Outrossim, o contrato estipulou obrigações de treinamento (cláusula sexta - fls. 52/56) e a parte ré não apresentou qualquer prova documental de que as tenha cumprido na forma pactuada, ressaltando-se que o ônus da prova quanto ao cumprimento dessas obrigações era da parte ré, posto que não é possível exigir do autor a prova dos fatos negativos.

Destarte, ficou caracterizada a hipótese de rescisão do contrato por culpa das corrés, com a consequente condenação destas ao pagamento da multa contratual no valor de R\$ 240.000,00, corrigido pelo IGP-M/FGV desde a data da assinatura do contrato (cláusula 11.4 - fls. 67) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação (07/08/2018 - fls. 320, 321 e 322).

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo o pedido procedente para:

a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;

b) declarar a desconconsideração da personalidade jurídica das corrés, em razão da confusão patrimonial entre estas, para que o patrimônio de todas seja atingido para a satisfação das obrigações perante o autor, que são objeto da presente ação;

c) declarar a rescisão do contrato pactuado entre as partes, objeto da presente demanda (fls. 34/72), por culpa da parte ré;

c) condenar a ré ao pagamento da multa contratual no valor de R\$ 240.000,00, corrigido pelo IGP-M/FGV desde a data da assinatura do contrato (cláusula 11.4 - fls. 67) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação (07/08/2018 - fls. 320, 321 e 322);

d) determinar que a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;

f) com fundamento no - art. 85, § 2º, do CPC, condenar a parte ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA